УТВЕРЖДЕНО
Директор

_____ Стафеева Т.В.

(приказ от 06 марта 2025 г.)

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Автономная некоммерческая организация Центр социального психологического сопровождения онкологических пациентов и членов их семей «Жить дальше» (АНО «Жить Дальше»), именуемая в дальнейшем «Получатель пожертвования», в лице директора Стафеевой Татьяны Валентиновны, действующего на основании Устава, предлагает любому отозвавшемуся на настоящее предложение физическому лицу (гражданину) или юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, именуемому в дальнейшем «Жертвователь», совместно именуемыми «Стороны», заключить Договор о добровольном пожертвовании, именуемый в дальнейшем «Договор», на нижеследующих условиях:

1. Общие положения о настоящем предложении

1.1. Настоящее предложение является публичной офертой (далее по тексту – Оферта) в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, размещенным по адресу http://jit-dalshe74.ru/, именуемом в дальнейшем «Сайт»

1.2. Оферта вступает в силу с 6 марта 2025 года и подлежит обязательному опубликованию (далее по тексту - Опубликование) по адресу: http://jit-dalshe74.ru/

1.3. Настоящая Оферта является бессрочной.

1.4. Текст настоящей Оферты может быть изменён / дополнен Получателем пожертвования в одностороннем порядке без объяснения причин и предварительного уведомления третьих лиц, включая Жертвователей, о принятом решении. Новая редакция Оферты вступает в силу со дня её Опубликования, если иное не будет предусмотрено в решении об изменении / дополнении условий Оферты.

1.5. Получатель пожертвования вправе в любое время отменить Оферту без объяснения причин и предварительного уведомления третьих лиц, включая Жертвователей, о принятом решении. В таком случае последним днем действия Оферты является день опубликования на Сайте извещения об отмене Оферты, если иное не будет предусмотрено в извещении об отмене Оферты.

1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности всех остальных условий Оферты.

1.7. Принимая условия данного Договора, Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный характер пожертвования.

2. Предмет договора

2.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования перечисляет собственные денежные средства на расчётный счёт Получателя пожертвования, а Получатель пожертвования принимает пожертвование и использует на уставные цели, в том числе на реализацию его проектов и программ.

2.2. Передаваемые Жертвователем, согласно условиям Договора, в пользу Получателя пожертвования денежные средства являются пожертвованием в соответствии со статьёй 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.3. Пожертвование, совершенное в пользу проекта или программы, не может быть отменено (отозвано) Жертвователем в одностороннем порядке, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом и настоящей Офертой.

3. Деятельность Получателя пожертвования

3.1. Пожертвование используется Получателем пожертвования в соответствии с целями, предусмотренными Уставом Получателя пожертвования.

3.2. Целью деятельности Получателя пожертвования является предоставление услуг в сфере социального психологического сопровождения и консультирования онкологических пациентов и членов их семей.

3.3. Получатель пожертвования осуществляет:

– создание, организацию, проведение мероприятий, проектов по психологическому консультированию онкологических пациентов и членов их семей;
– создание психологической службы для поддержки и адаптации людей, имеющих онкологические заболевания и членов их семей;
– разработку и внедрение новых форм и методов реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями;
– создание, организация и проведение мероприятий по систематизации информации и распространению опыта в области реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями;
– организацию, поддержку и реализацию программ и мероприятий в сфере профилактики и охраны здоровья;
– проведения конференций, выставок, семинаров, тренингов, круглых столов и других мероприятий, направленных на достижение целей Организации;
– организацию проведения психологического консультирования онкологических пациентов и членов их семей;
– улучшение материально-технической базы
– приобретение книг, учебно-методических пособий и наглядных материалов, технических средств обучения, предметов мебели, инструментов и оборудования, канцтоваров и хозяйственных материалов, информационных пособий и т.д
- открытие филиалов и представительств в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– подготовку, разработку, верстку и издание (печать, тиражирование) сопроводительных и рабочих материалов, в том числе авторских буклетов, брошюр и т. п. как в электронном, так и в печатном виде, в том числе разработанных по итогам подготовки онкопсихологов и равных консультантов профильных кабинетов сопровождения онкопациентов и членов их семей.

3.4. Получатель пожертвования не имеет целью извлечение прибыли.

3.5. Получатель пожертвования размещает информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и результатах на сайте http://jit-dalshe74.ru/ и в других открытых источниках.

3.6. Получатель пожертвования информирует Жертвователей о своей деятельности всеми возможными способами коммуникации (электронные рассылки, телефонные обзвоны, печатные рассылки и др.). Жертвователь в любой момент может отказаться от получения информации, направив запрос по адресу: jit-dalshe74@yandex.ru

4. Порядок заключение договора

4.1. Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) и тем самым заключить с Получателем пожертвования Договор вправе любое физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, публично- правовое образование, международная организация или любой другой субъект гражданского права.

4.2. Акцепт данного предложения Жертвователем означает, что Жертвователь ознакомился и полностью согласен со всеми положениями и условиями настоящего предложения, что Жертвователь ознакомился с Уставом Получателя пожертвования , в том числе целями деятельности Получателя пожертвования , и акцепт предложения равносилен заключению договора пожертвования.

4.3. Принимая условия данного предложения, Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный характер пожертвования.

4.4. Оферта акцептуется (принимается) Жертвователем путем перечисления денежных средств в пользу Получателя пожертвования по банковским реквизитам, указанным в разделе 8 Договора. В случае оформления поручения на регулярное списание Пожертвования в порядке, предусмотренном п. 5.2. Договора, Оферта акцептуется (принимается) Жертвователем путем оформления такого поручения на Сайте.

4.5. Жертвователь несет ответственность за оплату всех банковских сборов и комиссионных, которые удерживаются банком в связи с банковскими переводами, осуществляемыми в соответствии с Договором.

4.6. Совершение Жертвователем действий, предусмотренных пунктом 4.4. Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ и является полным и безоговорочным согласием со всеми условиями Оферты.

4.7. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата зачисления денежных средств на банковский счёт Получателя пожертвования / счет (аккаунт) Получателя пожертвования в платёжной системе.

4.8. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений), действующей (действующих) на день перечисления денежных средств в пользу Получателя пожертвования.

5. Порядок внесения пожертвования и его расходование

5.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы пожертвования и перечисляет его Получателя пожертвования на условиях Договора одним из платёжных способов, указанным на сайте http://jit-dalshe74.ru/ на условиях настоящего Договора.

5.2. Жертвователь может оформить на сайте http://jit-dalshe74.ru/ поручение на регулярное (ежемесячное) списание пожертвования с банковской карты.

5.2.1. Жертвователь в соответствующей форме на сайте http://jit-dalshe74.ru/ может выбрать любую сумму регулярного списания.

5.2.2. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого списания с карты, и получении уведомления об успешном списании на электронный адрес Жертвователя, указанный при оформлении поручения (при условии указания электронного адреса).

5.2.3. Поручение на регулярное списание действует до момента окончания срока действия карты владельца или до отмены регулярного платежа Жертвователем.

5.3 Жертвователь не устанавливает сроки использования пожертвования.

5.4. Вне зависимости от избранного Жертвователем платежного способа Жертвователь при перечислении денежных средств может указать проект или программу, на которую перечисляет пожертвование.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Получатель пожертвования обязан размещать на Сайте достоверную и актуальную информацию о действующих проектах и программах, их авторах (с согласия авторов).

6.2. Пожертвования, направляемые Получателю пожертвования на основании Договора, расходуются им строго в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Получателя пожертвования, положениями настоящего Договора, Положением Получателя пожертвования о добровольных пожертвованиях, а также установленным Жертвователем назначением пожертвования, сообщенным им при совершении платежа.

6.3. Пожертвования, совершенные Жертвователем с некорректным или неразличимым (невозможным к установлению) назначением платежа, принимаются Получателем пожертвования как пожертвования на достижение уставных целей Получателя пожертвования.

6.4 Жертвователь выражает свое согласие и предоставляет Получателю пожертвования право на сбор, обработку и хранение персональных данных, используемых им исключительно для исполнения настоящего Договора. Получатель пожертвования обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию Жертвователя без его письменного согласия, за исключением случаев:

6.4.1. Законного требования данной информации государственными органами, имеющими полномочия требовать подобную информацию;

6.4.2. Предоставления персональных данных операторам электронных платежных систем, осуществляющих перечисление денежных средств Жертвователя на банковский расчётный счет Получателя пожертвования.

6.5. Полученное от Жертвователя пожертвование, по причине закрытия потребности, полностью расходуется согласно назначению пожертвования, указанному Жертвователем, и не возвращается Жертвователю.

6.6. Получателя пожертвования извещает Жертвователя о текущих проектах и программах с помощью размещения информации на Сайте, электронных рассылок, с помощью телефонных звонков и иными доступными способами.

6.7. По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного письма) Получателя пожертвования обязан предоставить Жертвователю информацию о сделанных Жертвователем пожертвованиях.

6.8. Получателя пожертвования не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме

обязательств, указанных в настоящем Договоре.

7. Прочие условия

7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту нахождения Получателя пожертвования.

7.2. Стороны соглашаются, что все уведомления, сообщения и другая корреспонденция, и документация, касающиеся исполнения Договора и в связи с Договором, будут считаться полученными надлежащим образом, если они отправлены по адресам, приведенным ниже:

- Жертвователю: на адрес электронной почты, указанный им при осуществлении Пожертвования и акцепте Оферты;

- Получателю пожертвования: на адрес электронной почты, указанный в Разделе 8 Договора.

8. Реквизиты

Название организации: Автономная некоммерческая организация Центр социального психологического сопровождения онкологических пациентов и членов их семей «Жить дальше» (АНО «Жить Дальше»)
ИНН: 7448228314
КПП: 744801001
ОГРН: 1207400038053

Адрес: 454100, Челябинская область, город Челябинск, улица Бейвеля, дом 22, офис1

Электронный адрес: jit-dalshe74@yandex.ru

Банковские реквизиты:
р/с № 40703810972000000140
в ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК,
к/с № 30101810700000000602,
БИК 47501602

Телефон: +7 (912) 40-88-288

Директор: Стафеева Татьяна Валентиновна

Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность